



**PUTUSAN**  
Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sugeng Cahyono**;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 November 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Melati 98 RT.010 RW.004 Kel./ Desa Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2026 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/2/I/RES.1.8/2026/Satreskrim tanggal 18 Januari 2026 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan tanggal 07 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2026 sampai dengan tanggal 19 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2026 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2026 sampai dengan tanggal 02 April 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2026 sampai dengan tanggal 01 Juni 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 04 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 04 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugeng Cahyono, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 476 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugeng Cahyono dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang N-4863-ABU. Noka. MH1JJFR111GK293558. Nosin. JFR1E1287675;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna biru bertuliskan CYGNUS PRO;
  - 1 (satu) buah atasan jas hujan warna hitam bertuliskan WEJE;
  - 1 (satu) buah celana jas hujan warna biru;
  - Uang tunai senilai Rp. 63.000.- (enam puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Eka Prasetya Yuliantie.

- 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sugeng Cahyono (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026 sekitar pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Desember Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2026, bertempat di Perum Pandanwangi Utama Residence Kav.30 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang tepatnya garasi milik saksi Eka Prasetya Yuliantie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bemula pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 08.00 Wib terdakwa Sugeng Cahyono berangkat dari rumah Jl. Melati 98 Rt.10 Rw.04 Ds. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang menuju Perum Pandanwangi Utama Residance Kav. 30 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang yang berjarak sekitar  $\pm$  10 km dengan maksud mau mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.15 Wib terdakwa tiba di depan sebuah rumah yang dalam keadaan situasi rumah sepi, lalu terdakwa membuka pintu pagar yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping timur dengan cara membuka pintu, selanjutnya membuka tirai yang menghubungkan akses kedalam rumah, kemudian setelah berhasil memasuki rumah, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kamar lantai 2 untuk mencari barang yang berada didalamnya, namun terdakwa tidak menemukan barang berharga, selanjutnya terdakwa turun ke lantai 1 dan mandi di kamar mandi bawah tangga, selanjutnya saat duduk di ruang tamu terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor menggantung di paku pintu ruang tamu, lalu terdakwa mengambil dan keluar menuju garasi melalui pintu samping;
- Bahwa selanjutnya setibanya di garasi terdakwa memasukkan kunci kontak tersebut ke kontak sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Pol. N – 4863 - ABU dan ternyata cocok dan lampu speedometer dalam keadaan on, kemudian terdakwa membuka pintu pagar, kemudian sekira jam 14.29 Wib terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut ke arah luar pagar, selanjutnya terdakwa menutup kembali pintu pagar dan kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Eka Prasetya Yuliantie dan akibat perbuatan terdakwa, Eka Prasetya Yuliantie mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Prasetya Yuliantie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa peristiwa kehilangan terjadi Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 14.29 WIB saat Terdakwa melakukan pencurian terekaman CCTV di rumah Saksi Perum Pandanwangi Utama Residance Kav.30 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tepatnya di garasi rumah;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA beat warna hitam No.Pol N-4863-ABU, Noka MH1JFR111GK 293558, Nosin JFR1E1287675 atas nama TRIYONO JOKO SUSILO;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat Terdakwa berjalan kaki sendirian dari pintu masuk perumahan (barat) menuju ke timur tepatnya rumah yang Saksi huni, lalu masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu pagar yang tidak terkunci, selanjutnya pelaku memasuki rumah melalui pintu samping yang tertutup namun tidak terkunci, kemudian setelah berhasil masuk rumah lalu pelaku membuat teh panas, merokok sampai 5 batang, memasuki kamar utama, naik ke lantai 2, tidur dikamar anak Saksi, mengambil baju milik ART dan memindahkan ke jemuran, selanjutnya mengambil handuk didalam lemari kamar ART, kemudian mandi di kamar mandi bawah tangga, memakai diodoran milik anak Saksi, mengambil kunci motor yang berada dibelakang pintu utama, selanjutnya keluar rumah melalui pintu samping, memakai jas hujan, mengambil sepatu, kemudian pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor milik Saksi namun terlebih dahulu menutup kembali pagar depan rumah;
- Bahwa Sebelum sepeda motor tersebut hilang Saksi parkir sejak hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira jam 14.00 WIB di garasi depan rumah menghadap ke selatan namun tidak dikunci setir kemudian kunci kontak Saksi taruh di belakang pintu rumah ruang tamu;
- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak ada dirumah yang mana sekira jam 07.30 WIB keluar dari rumah dan kembali pada pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi mengalami Kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg



- Bahwa yang melaporkan kejadian kehilangan motor milik Saksi adalah Pak RT;  
Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ardi Guruh W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekir pukul 21.00 WIB di Jalan Melati 98 RT.010 RW.004 Kel./ Desa Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang karena telah melakukan pencurian;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang: N-4863-ABU, Noka. MH1JJFR111GK293558, Nosin.: JFR1E1287675, 1 (satu) pasang sepatu warna biru bertuliskan CYGNUS PRO, 1 (satu) buah atasan jas hujan warna hitam bertuliskan WEJE, 1 (satu) buah celana jas hujan warna biru, Uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadiannya pencurian yaitu Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 14.30 WIB di garasi rumah yang terletak di Perum Pandanwangi Utama Residence Kav.30 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi dan team telah menerima laporan dari korban, selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait perkara tersebut, setelah kami melakukan penelitian dengan memeriksa rekaman video CCTV di rumah korban kami berhasil mengidentifikasi Terdakwa, dan setelah kami profiling dan selidiki kami menemukan alamat Terdakwa, dengan segera kami bergegas melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya dan kami temukan barang bukti sepeda motor yang menjadi objek dalam perkara ini ada diparkir di rumahnya, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya kami bawa ke kantor Polresta Malang kota untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan Terdakwa melakukan pencurian dengan tidak menggunakan alat apapun,





sedangkan caranya Terdakwa membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian memasuki rumah melalui pintu samping timur dengan cara membuka pintu, selanjutnya membuka tirai yang menghubungkan akses kedalam rumah, kemudian setelah berhasil memasuki rumah, Terdakwa menuju kamar lantai 2 dengan cara memanjat anak tangga guna mencari barang yang berada didalamnya, namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 melalui anak tangga lalu mandi di kamar mandi bawah tangga, selanjutnya saat duduk di ruang tamu melihat kunci kontak sepeda motor menggantung di paku pintu ruang tamu, lalu Terdakwa mengambil dan keluar menuju garasi melalui pintu samping, setibanya di garasi Saksi menancapkan kunci ke kontak sepeda motor dan ternyata cocok kondisi lampu speedometer dalam keadaan ON, kemudian membuka pintu pagar lalu mengeluarkan sepeda motor ke arah luar pagar selanjutnya menutup kembali pintu pagar, lalu menyalakan mesin sepeda motor dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah Terdakwa di 31. Melati 98 RT.010 RW.004 Kel./ Desa Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang.

- Bahwa saksi Eka Prasetya Yuliantie mengalami Kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugeng Cahyono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Malang Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Melati 98 RT.010 RW.004 Kel./ Desa Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang: N-4863-ABU, Noka. MH1JJFR111GK293558, Nosin.: JFR1E1287675 pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 14.30 wib di garasi rumah yang terletak di Perum Pandanwangi Utama Residence Kav.30 Kel. Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil motor, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Melati 98 Rt.10 Rw.04 Ds. Sekarpuro Kec, Pakis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malang menuju Perum Pandanwangi Utama Residence Kav.30 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang yang berjarak sekitar kurang lebih 10 km dengan maksud mau mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, karena Terdakwa mengetahui bahwa setiap hari minggu rumah tersebut sepi ditinggal pergi oleh pemiliknya, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2019-2025 bekerja sebagai pedagang bakso di area Perumahan tersebut. Sekira jam 09.15 wib Terdakwa tiba di depan rumah tersebut dan ternyata benar situasi rumah sepi, lalu membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian memasuki rumah melalui pintu samping timur dengan cara membuka pintu, selanjutnya membuka tirai yang menghubungkan akses kedalam rumah, kemudian setelah berhasil memasuki rumah, Terdakwa menuju kamar lantai 2 dengan cara memanjat anak tangga guna mencari barang yang berada didalamnya, namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 melalui anak tangga lalu mandi di kamar mandi bawah tangga, selanjutnya saat duduk diruang tamu melihat kunci kontak sepeda motor menggantung di paku pintu ruang tamu, lalu Terdakwa mengambil dan keluar menuju garasi melalui pintu samping, setibanya di garasi Terdakwa menancapkan kunci ke kontak sepeda motor MERK HONDA BEAT, warna hitam, No. Pol. N - 4863 - ABU dan ternyata cocok kondisi lampu speedometer dalam keadaan on, kemudian membuka pintu pagar lalu sekira jam 14.29 wib mengeluarkan sepeda motor ke arah luar pagar selanjutnya menutup kembali pintu pagar, lalu menyalakan mesin sepeda motor dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah Terdakwa;;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang: N-4863-ABU, Noka. MH1JJFR111GK293558, Nosin.: JFR1E1287675 tersebut untuk Terdakwa miliki dan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang: N-4863-ABU, Noka. MH1JJFR111GK293558, Nosin.: JFR1E1287675 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang N-4863-ABU. Noka. MH1JJFR111GK293558. Nosin. JFR1E1287675;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru bertuliskan CYGNUS PRO;
- 1 (satu) buah atasan jas hujan warna hitam bertuliskan WEJE;
- 1 (satu) buah celana jas hujan warna biru;
- Uang tunai senilai Rp. 63.000.- (enam puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Malang Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Melati 98 RT.010 RW.004 Kel./ Desa Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang: N-4863-ABU, Noka. MH1JJFR111GK293558, Nosin.: JFR1E1287675 pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 14.30 wib di garasi rumah yang terletak di Perum Pandanwangi Utama Residence Kav.30 Kel. Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil motor, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Melati 98 Rt.10 Rw.04 Ds. Sekarpuro Kec, Pakis Kab. Malang menuju Perum Pandanwangi Utama Residence Kav.30 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang yang berjarak sekitar kurang lebih 10 km dengan maksud mau mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, karena Terdakwa mengetahui bahwa setiap hari minggu rumah tersebut sepi ditinggal pergi oleh pemiliknya, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2019-2025 bekerja sebagai pedagang bakso di area Perumahan tersebut. Sekira jam 09.15 wib Terdakwa tiba di depan rumah tersebut dan ternyata benar situasi rumah sepi, lalu membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian memasuki rumah melalui pintu samping timur dengan cara membuka pintu, selanjutnya membuka tirai yang menghubungkan akses kedalam rumah, kemudian setelah berhasil memasuki rumah, Terdakwa menuju kamar lantai 2 dengan cara memanjat anak tangga guna mencari barang yang berada didalamnya, namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 melalui anak tangga lalu mandi di kamar mandi bawah tangga, selanjutnya saat duduk diruang tamu melihat kunci kontak sepeda motor menggantung di paku pintu ruang tamu, lalu Terdakwa mengambil dan keluar menuju garasi melalui

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg





pintu samping, setibanya di garasi Terdakwa menancapkan kunci ke kontak sepeda motor MERK HONDA BEAT, warna hitam, No. Pol. N - 4863 - ABU dan ternyata cocok kondisi lampu speedometer dalam keadaan on, kemudian membuka pintu pagar lalu sekira jam 14.29 wib mengeluarkan sepeda motor ke arah luar pagar selanjutnya menutup kembali pintu pagar, lalu menyalakan mesin sepeda motor dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah Terdakwa;;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang: N-4863-ABU, Noka. MH1JJFR111GK293558, Nosin.: JFR1E1287675 tersebut untuk Terdakwa miliki dan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang: N-4863-ABU, Noka. MH1JJFR111GK293558, Nosin.: JFR1E1287675;
- Bahwa saksi Eka Prasetya Yuliantie mengalami Kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 476 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan persidangan adalah Terdakwa **Sugeng Cahyono**, bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **Sugeng Cahyono** sebagai subyek hukum orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Barang Siapa** " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Malang Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Melati 98 RT.010 RW.004 Kel./ Desa Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang: N-4863-ABU, Noka. MH1JJFR111GK293558, Nosin.: JFR1E1287675 pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 14.30 wib di garasi rumah yang terletak di Perum Pandanwangi Utama Residence Kav.30 Kel. Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil motor, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Jl. Melati 98 Rt.10 Rw.04 Ds. Sekarpuro Kec, Pakis Kab. Malang menuju Perum Pandanwangi Utama Residence Kav.30 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang yang berjarak sekitar kurang lebih 10 km dengan maksud mau mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, karena Terdakwa mengetahui bahwa setiap hari minggu rumah tersebut sepi ditinggal pergi oleh pemiliknya, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2019-2025 bekerja sebagai pedagang bakso di area Perumahan tersebut. Sekira jam 09.15 wib Terdakwa tiba di depan rumah tersebut dan ternyata benar situasi rumah sepi, lalu membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian memasuki rumah melalui pintu samping timur dengan cara membuka pintu, selanjutnya membuka tirai yang menghubungkan akses kedalam rumah, kemudian setelah berhasil memasuki rumah, Terdakwa menuju kamar lantai 2 dengan cara memanjat anak tangga guna mencari barang yang berada didalamnya, namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 melalui anak tangga lalu mandi di kamar mandi bawah tangga, selanjutnya saat duduk diruang tamu melihat kunci kontak sepeda motor menggantung di paku pintu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg



ruang tamu, lalu Terdakwa mengambil dan keluar menuju garasi melalui pintu samping, setibanya di garasi Terdakwa menancapkan kunci ke kontak sepeda motor MERK HONDA BEAT, warna hitam, No. Pol. N - 4863 - ABU dan ternyata cocok kondisi lampu speedometer dalam keadaan on, kemudian membuka pintu pagar lalu sekira jam 14.29 wib mengeluarkan sepeda motor ke arah luar pagar selanjutnya menutup kembali pintu pagar, lalu menyalakan mesin sepeda motor dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke rumah Terdakwa;;

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang: N-4863-ABU, Noka. MH1JJFR111GK293558, Nosin.: JFR1E1287675 tersebut untuk Terdakwa miliki dan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

-Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang: N-4863-ABU, Noka. MH1JJFR111GK293558, Nosin.: JFR1E1287675;

-Bahwa saksi Eka Prasetya Yuliantie mengalami Kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);;

Dengan demikian *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 476 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang N-4863-ABU. Noka. MH1JJFR111GK293558. Nosin. JFR1E1287675;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru bertuliskan CYGNUS PRO;
- 1 (satu) buah atasan jas hujan warna hitam bertuliskan WEJE;
- 1 (satu) buah celana jas hujan warna biru;
- Uang tunai senilai Rp. 63.000.- (enam puluh tiga ribu rupiah);

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Eka Prasetya Yuliantie

- 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV;

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara..

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2026/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Cahyono** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugeng Cahyono** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol. terpasang N-4863-ABU. Noka. MH1JJFR111GK293558. Nosin. JFR1E1287675;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru bertuliskan CYGNUS PRO;
- 1 (satu) buah atasan jas hujan warna hitam bertuliskan WEJE;
- 1 (satu) buah celana jas hujan warna biru;
- Uang tunai senilai Rp. 63.000.- (enam puluh tiga ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Eka Prasetya Yuliantie.

- 1 (satu) lembar print out screenshot rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Muslih Harsono, S.H., M.H., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri Oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., M.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H